



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002304

Tocache, 22 JUL 2024

Visto, el Expediente contiene: Resolución N° 05 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 10.08.2016, corresponde a la sentencia; Resolución N° 11 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí de fecha 29.05.2017; Resolución N° 21 de fecha 07.11.2023 que resuelve nula la RJ N° 000774-2019-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 0515-2024-GRSM/DRE, de fecha 26.02.2024; Nota Informativa N° 014-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 25.03.2024; Memorando N° 0424-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 03.04.2024; Informe escalafonario UGEL de fecha 19.06.2024; Carta N° 111-2024-TCC de fecha 15.07.2024 que remite la liquidación judicial, Nota de Coordinación N° 326-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RRHH de fecha 16.07.2024 que remite la liquidación judicial y el Memorando N° 1176-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 16.07.2024 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **AGAPITO ALIPIO MAYTA MARTINEZ** con **DNI N° 20400122**, en un total de cincuenta y ocho (58) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)";



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002304

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000774-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 30 de octubre de 2019, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 29 de mayo del 2017, recaído en el expediente judicial N° **00194-2015-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **AGAPITO ALIPIO MAYTA MARTINEZ**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **01.11.1991 hasta 30.06.2006**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 9,334.82**;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0515-2024-GRSM/DRE de fecha 26 de febrero del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000774-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 30 de octubre de 2019, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 9,334.82** soles a favor de **AGAPITO ALIPIO MAYTA MARTINEZ**, docente nombrado, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 21 de fecha 07 de noviembre del 2023, recaído en el expediente judicial N° **00194-2015-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 21 de fecha 07 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000774-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 30 de octubre de 2019, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU N° 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario emitido por la UGEL Tocache de fecha 19 de junio del 2024, **AGAPITO ALIPIO MAYTA**



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002304



MARTINEZ, actualmente la profesora es cesante de la Jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache dispone en la sentencia la Resolución N° 05 de fecha 10 de agosto del 2016, los reintegros de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, se liquidaran efectuándose observancia estrictamente los periodos laborales consignados en la ficha escalafonaria y los que puedan verificarse con otros instrumentos idóneos; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo como contratado desde el **01.11.1991 hasta 30.06.2006** lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**;

Que, mediante Memorando N° 0424-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 03 de abril del 2024, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial de Preparación de Clases y Evaluación 30% del servidor de **AGAPITO ALPIO MAYTA MARTINEZ** en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 13/100 SOLES (S/ 41,456.13)**, como se detalla a continuación:



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002304

DECRETOS X AÑO	TIPO II.EE	PERIODO	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONDICION LABORAL	MONTO
TOTAL							41456.13
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2	RURAL	2	II	40	NOMBRADO	10.35
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7	RURAL	7	II	40	NOMBRADO	84.74
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9	RURAL	9	II	40	NOMBRADO	270.95
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11	RURAL	11	II	40	NOMBRADO	859.16
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	RURAL	6	II	40	NOMBRADO	666.63
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	RURAL	10	II	40	NOMBRADO	1510.05
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	RURAL	15	II	40	NOMBRADO	2369.40
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	RURAL	9	II	40	NOMBRADO	1755.58
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	RURAL	20	II	40	NOMBRADO	4797.73
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	RURAL	29	II	40	NOMBRADO	8526.93
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	4	II	40	NOMBRADO	1236.07
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	16	III	40	NOMBRADO	5021.05
D.S. 065, D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	RURAL	12	III	40	NOMBRADO	4125.79
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	RURAL	3	III	40	NOMBRADO	1094.45
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	RURAL	9	III	40	NOMBRADO	3404.84
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	RURAL	4	III	40	NOMBRADO	1597.26
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	RURAL	8	III	40	NOMBRADO	3266.52
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	RURAL	2	III	40	NOMBRADO	858.63
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75						0.00

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de don **AGAPITO ALIPIO MAYTA MARTINEZ** con DNI N° **20400122**, la profesora es retirado de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total integra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 10 de agosto de 2016 y Resolución N° 21 de fecha 07 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002304

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
0515-2024	00194-2015-0-2209-JM-CI-01	MAYTA MARTINEZ AGAPITO ALIPIO	a) 01.11.1991 hasta 30.06.2006 (laboro como nombrado)	S/ 41,456.13



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH